

ORIGINAL

RECIBIDO MAR 17 26pm 10:08
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

long

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1039

INFORME NEGATIVO

17 de marzo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1039, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto del Senado 1039 (en adelante, P. del S. 1039), según presentado, tiene como propósito de enmendar los Artículos 241 y 242 de la Ley 210-2015, según enmendada, conocida como "Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de promover la recalificación registral voluntaria en propiedades rurales no actualizadas; facilitar procesos digitales existentes para recalificaciones, atemperando los requisitos para impugnar determinaciones registrales y expedientes de dominio en fincas no inscritas; y apoyar el sector agrícola alineado con la política pública del Gobierno de Puerto Rico en materia de agricultura y seguridad alimentaria; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

RECURSOS CONTRA LA CALIFICACIÓN

Actualmente los recursos contra la calificación registral se encuentran regulados en los Artículos 241 y 242 de la Ley 210-2015 conocida como la "Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". El actual artículo 241 versa sobre la recalificación; plazo de presentación; contenido, calificación consentida y lee como sigue:

A partir de la vigencia de esta Ley el notario, funcionario autorizado o el interesado que no esté conforme con la calificación del Registrador podrá, dentro del término improrrogable de veinte (20) días siguientes a la fecha de la notificación, presentar un escrito de recalificación exponiendo sus objeciones a la calificación, los fundamentos legales y una solicitud específica de lo que interesa. Los notarios y funcionarios autorizados únicamente podrán hacerlo por la vía electrónica del sistema de informática registral. El escrito de recalificación deberá ser recibido en la sección del Registro de la Propiedad correspondiente dentro del referido término. Transcurrido el término de veinte (20) días se entenderán consentidos los defectos señalados por el Registrador.

Una vez consentida la calificación, si el interesado corrige los defectos notificados dentro del término restante de los sesenta (60) días establecidos en el Artículo 238 de esta Ley, solamente podrá recurrir gubernativamente de la denegatoria a los únicos efectos de determinar si los defectos notificados fueron corregidos.



La inscripción de cualquier documento que haya sido notificado en tres ocasiones por los mismos defectos y que sea presentado una cuarta vez sin haberse corregido los mismos, será denegada de plano por el Registrador, sin ulterior trámite y de manera final y firme. El Registrador notificará dicha denegatoria al notario o funcionario y podrá dar comienzo a la tramitación de una acción ética en su contra.

Por el otro lado, el Artículo 242 de la referida legislación trata sobre la denegación de inscripción; anotación de denegatoria; notificación de denegatoria; corrección de defectos y lee como sigue:

Si el Registrador mantiene su calificación original, denegará la inscripción del documento dentro de un término de sesenta (60) días laborables y extenderá en la finca afectada una anotación, fechada y firmada, haciendo constar el hecho de la denegatoria y sus fundamentos legales, los cuales serán los mismos de la notificación. De no haberse cancelado los aranceles al momento de la presentación del documento, se cancelarán simultáneamente con la extensión de la anotación de denegatoria.

El Registrador notificará la denegatoria al notario, funcionario autorizado o al interesado en esa misma fecha de conformidad a lo establecido en el Reglamento. Esta notificación se hará constar en el asiento de presentación mediante nota fechada, la cual constituirá

notificación adecuada de la denegatoria para todos los documentos presentados con posterioridad al documento denegado y cuya inscripción dependa de éste.

El notario, funcionario autorizado o el interesado, tendrá un término de sesenta (60) días a partir de la fecha de la denegatoria para corregir los defectos notificados. De no corregirse los defectos dentro de dicho término o no recurrir oportunamente al Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante un recurso gubernativo, quedará caducado el asiento de presentación. El Registrador extenderá nota de caducidad fechada y firmada al margen de la referida anotación.

Luego de caducado el documento si el notario, el interesado o el funcionario autorizado, interesa solicitar nuevamente la inscripción, será necesaria una nueva presentación del documento y el correspondiente pago de aranceles, la cual surtirá sus efectos desde la fecha del nuevo asiento de presentación.



La medida ante la consideración de esta Comisión de lo Jurídico busca flexibilizar y agilizar los mecanismos de recalificación y recurso gubernativo en el Registro de la Propiedad para propiedades rurales, especialmente aquellas no actualizadas o no inscritas, mediante el uso de procesos digitales y la reducción de exigencias formales que hoy dificultan su acceso al sistema registral. En específico, procura permitir la presentación electrónica en ciertos casos sin requisitos adicionales de mensura jurada cuando se alegue carencia de título y exista evidencia de mensura previa, así como facilitar la impugnación registral en asuntos que afecten actividades agrícolas, incluso sin agotar la recalificación previa en determinadas circunstancias. A la vez, impone al Registrador un término de quince días para calificar estos escritos y ordena priorizar casos agrícolas, en aparente armonía con una política pública de apoyo al sector rural, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible en Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 1039, solicitó memoriales explicativos a:

1. Colegio de Ingenieros y Agrimensores de PR
2. Colegio Notarial de Puerto Rico
3. Colegio de Registradores de la Propiedad de PR
4. Departamento de Agricultura
5. Departamento de Justicia
6. Oficina de Administración de Tribunales de Puerto Rico

Solamente se recibieron los memoriales del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de PR, Departamento de Agricultura y la Oficina de Administración de Tribunales de Puerto Rico. A continuación se resume la postura de cada entidad.

COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES

El Colegio no endosa la medida. Concluye que el P. del S. 1039 no favorece la seguridad jurídica en los procesos de recalificación. Indica que las enmiendas propuestas no atienden problemas reales que afectan al tráfico jurídico inmobiliario. Manifiesta que a fin de darle mayor certeza al proceso, el CIAPR entiende que es necesario requerir una mensura certificada por un Agrimensor Licenciado a fin de actualizar descripciones ambiguas que históricamente han generado conflictos de linderos. Indica que legislar excepciones en los requisitos de recalificación, de la manera en que se propone, no tendría efecto sustancial alguno. Expone que es menester que la parte peticionaria cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el perfeccionamiento del recurso.



Aduce que el uso de las plataformas del Poder Judicial, SUMAC, aplica a los recursos en los Tribunales de Primera Instancia y el Tribunal Apelativo. Los recursos ante el Tribunal Supremo se someten en papel, no hay plataforma digital para el TSPR. Entiende que la enmienda propuesta no es viable en estos momentos. Además, no entiende el impacto o diferencia que pudiera generar radicar el escrito de recalificación dentro de los 20 días, posterior a la notificación del asiento, así como el término de 15 días para que el Registrador evalúe y conteste el mismo, contra una finca que nunca tuvo sus documentos al día. Hay que recordar, que el escrito de recalificación debe cumplir con los requisitos expuestos en el Art. 241 de la Ley 210-2015, exponiendo sus objeciones a la calificación, los fundamentos legales y una solicitud específica de lo que interesa. Además, conlleva un índice legal. Dicho escrito es uno que toma tiempo y acortar el mismo podría significar que el notario o incluso el mismo titular no puedan cumplir con todos los requisitos.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

El Departamento de Agricultura endosa la medida. Expresó, de entrada, que entiende que esta medida constituye un instrumento jurídico necesario para fortalecer la estructura registral en beneficio del sector agrícola, promover la formalización de fincas rurales y viabilizar el acceso a incentivos, financiamiento y programas de desarrollo agrícola. Asimismo, señaló que en Puerto Rico existe actualmente una alta dependencia de la importación de alimentos y que la producción agrícola local representa un porcentaje limitado del consumo total, lo que impacta directamente la seguridad alimentaria de la Isla.

En ese contexto, indicó que está consciente de los obstáculos que enfrentan los agricultores por la falta de formalidad registral de las propiedades rurales, ya que la imposibilidad de presentar una inscripción o realizar actualizaciones en el Registro les impide acceder a financiamiento institucional, solicitar incentivos o subsidios, utilizar la finca como garantía real y formalizar contratos o arrendamientos agrícolas, afectando así la productividad, la inversión privada y la estabilidad del sector.

De igual forma, el Departamento sostuvo que, con la aprobación del P. del S. 1039, los agricultores podrían obtener certeza jurídica sobre la titularidad de las fincas rurales, facilitar la formalización de fincas agrícolas y reducir los obstáculos administrativos que enfrentan diariamente. Por ello, manifestó estar a favor de la medida, al entender que esta atempera y promueve coherencia entre el Registro de la Propiedad y las agencias encargadas del desarrollo rural. Finalmente, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sector agrícola y expresó que respalda toda medida legislativa o administrativa que contribuya al bienestar, la estabilidad y el desarrollo sostenible de los agricultores, particularmente aquellas que faciliten el acceso a herramientas jurídicas, financiamiento, formalización de tierras y crecimiento productivo, en armonía con la política pública de promover la seguridad alimentaria y el desarrollo rural de Puerto Rico.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE TRIBUNALES



La OAT indicó que, por tratarse de un asunto que incide sobre el ámbito de autoridad de las ramas Legislativa y Ejecutiva, se abstiene de emitir juicio sobre los méritos de política pública de la medida. No obstante, señaló una objeción técnica importante: que el texto del proyecto no aparenta corresponder al texto vigente de los Artículos 241 y 242 de la Ley 210-2015.

Según advirtió, la redacción propuesta no permite determinar con claridad si se pretende derogar íntegramente los artículos vigentes para sustituirlos por el nuevo texto, o si, por el contrario, se busca añadir lenguaje al articulado actual. Por ello, recomendó que el proyecto incorpore el texto completo de los artículos pertinentes e identifique con precisión dónde recaen las enmiendas, a fin de clarificar cómo estas se integrarían a los procedimientos vigentes sobre recalificación ante el Registro de la Propiedad y recurso gubernativo ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Gobierno señala que, al no recomendar la aprobación del P. del S. 1039, no corresponde emitir una certificación afirmativa sobre la ausencia de impacto fiscal en los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, luego de examinar el P. del S. 1039, los memoriales explicativos recibidos y la normativa vigente de la Ley 210-2015, según enmendada, concluye que la medida no debe ser aprobada. Aunque el proyecto persigue un objetivo legítimo de facilitar la formalización de fincas rurales y atender dificultades que afectan al sector agrícola, lo hace mediante enmiendas que alteran un esquema recursivo registral ya cuidadosamente estructurado por el legislador y delimitado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

En nuestro ordenamiento, el recurso gubernativo contra la calificación registral activa la jurisdicción del Tribunal Supremo únicamente cuando se han cumplido estrictamente los requisitos legales y reglamentarios aplicables.¹ De igual forma, el Tribunal Supremo ha reiterado que los asuntos jurisdiccionales deben atenderse con prioridad y que un tribunal sin jurisdicción carece de autoridad para entrar en los méritos de la controversia.² En ese contexto, toda modificación legislativa que incida sobre los Arts. 241 y 242 de la Ley 210-2015 debe ser clara, precisa y técnicamente consistente con el andamiaje jurisdiccional vigente.



Sin embargo, según advirtió la Oficina de Administración de los Tribunales, el texto del proyecto no corresponde claramente al lenguaje vigente de los Arts. 241 y 242, ni permite determinar con certeza si se pretende sustituir íntegramente esas disposiciones o meramente añadirles lenguaje. Esa ambigüedad y falta de rigor en la técnica legislativa es particularmente grave en una materia donde los términos, requisitos de recalificación y condiciones para acudir en recurso gubernativo son de vital importancia. Además, la medida propone flexibilizar requisitos en escenarios de fincas no inscritas o no actualizadas sin demostrar cómo ello armoniza con el principio de legalidad registral, el cual exige que al Registro accedan únicamente actos válidos.³

A ello se suma que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores no endosó la medida y advirtió que las excepciones propuestas no fortalecen la seguridad jurídica ni atienden los problemas reales del tráfico inmobiliario, particularmente en ausencia de exigencias técnicas como la mensura certificada.

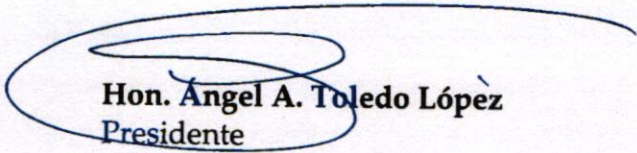
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Negativo sobre el **Proyecto del Senado 1039**.

¹ Véase *FirstBank Puerto Rico v. Registradora de la Propiedad de Ponce*, 208 DPR 64, 76 (2021); *Matos, Sostre v. Registradora*, 213 DPR 348, 354-56 (2023).

² Véase *Reina Cubero v. Caro Pérez*, 2025 TSPR 140; *Fuentes Bonilla v. ELA*, 200 DPR 364, 372 (2018); *Oriental Bank v. Registrador*, 209 DPR 384, 390 (2022).

³ Véase *Popular v. Registrador*, 181 DPR 625, 631 (2011); *United Surety v. Registradora*, 192 DPR 187, 201 (2015); *Western Fed. Savs. Bank v. Registrador*, 139 DPR 328, 332-33 (1995).

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de lo Jurídico
Senado de Puerto Rico